

1503256-92.2021.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desobediência

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... (Autos nº 0008213-75.2005.8.26.0533 - tráfico de entorpecentes - folhas 25).

Assim, fixo as penas bases de dois meses e dez dias de detenção (art. 329 do Código Penal); dezessete dias de detenção e onze dias multa (art. 330 do Código Penal).

7. Na segunda fase, cabível a compensação entre a majorante de reincidência (Autos nº 0000118-07.2015.8.26.0533 - porte de arma de fogo - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1503256-92.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503256-92.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desobediência

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODRIGO CESAR LOPES

CONCLUSÃO

Aos 29 de março de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Rodrigo César Lopes, já qualificado nos autos, objetivando a imposição da pena prevista nos artigos 329, caput, e 330, ambos do Código Penal, pois, no dia 28 de outubro de 2021, às 20:00, na Rua da Agricultura, nº 840, Jardim Pérola, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais militares Caio Santucci Lavezzo e Alexandre Valim observaram o réu Rodrigo César Lopes em atitude suspeita - andando a esmo no estacionamento de um loja - e decidiram efetuar a abordagem. Entretanto, o réu Rodrigo César Lopes recusou a abordagem e arremeteu contra os milicianos, no intuito de os agredir, sendo impedido por ambos, com uso de força física moderada para o conter.

Citado (folhas 42), denúncia recebida em audiência; ouvidas a testemunha e policial militar Caio Santucci Lavezzo e decreta da revelia do réu Rodrigo César Lopes, posteriormente relevada na audiência, diante de seu comparecimento (réu Rodrigo César Lopes), embora atrasado.

Em memoriais, a acusação pugnou pela procedência da ação e a defesa pela absolvição, fundada na imputabilidade do acusado.

No mais, dispensado o relatório, nos termos do § 3º, do art. 81, da Lei Federal n. 9.099/95.

Passo a decidir.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto materialidade e autora delitivas estão comprovadas no conjunto probatório colhido aos autos.

2. A testemunha Caio Santucci Lavezzo, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que estava em regular patrulhamento, quando observou o réu Rodrigo César Lopes em atitude suspeita, que justificou a abordagem. Todavia, o réu Rodrigo César Lopes recusou a abordagem, além de investir contra os policiais militares, sendo necessário o uso de força física para o conter.

3. No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Alexandre Valim (folhas 3).

4. Na fase policial, o réu Rodrigo César Lopes confirmou a recusa de revista pessoal e as tentativas de agressões, pois estava sob efeito de álcool e cocaína (folhas 2/3). Em juízo, o réu Rodrigo César Lopes afirmou não se recordar dos fatos

5. A procedência é de rigor, porquanto confirmado que o réu Rodrigo César Lopes se opôs a ordem justificada – vagar pelo estacionamento sem direção – dos policiais militares Caio Santucci Lavezzo e Alexandre Valim, além de resistir ativamente ao cumprimento da determinação legal – tentativa de agressão dos policiais militares.

7. Impossível o reclamo de imputabilidade, porquanto, caso tenha ocorrido, não decorreu de caso fortuito ou força maior. De qualquer modo, não há nos autos, laudo pericial comprobatório da imputabilidade transitória, apenas atestado médico (folhas 9).

6. Na primeira fase da dosimetria das penas, anoto que o réu Rodrigo César Lopes é portador de mau antecedente (Autos nº 0008213-75.2005.8.26.0533 – tráfico de entorpecentes – folhas 25). Assim, fixo as penas bases de dois meses e dez dias de detenção (art. 329 do Código Penal); dezessete dias de detenção e onze dias multa (art. 330 do Código Penal).

7. Na segunda fase, cabível a compensação entre a majorante de reincidência (Autos nº 0000118-07.2015.8.26.0533 – porte de arma de fogo – folhas 24/25) e da confissão espontânea, conforme fixado no Tema nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Na terceira fase, não constatada causa de aumento ou diminuição das penas.

Assim, atento ao concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal), fixo e torno definitivas as penas de dois meses e vinte e sete dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, fundado na reincidência e maus antecedentes, além de multa de onze dias, no mínimo legal: um trigésimo do salário-mínimo.

9. Considerado o montante da pena; ausência de reincidência específica e existência de prole, que depende do réu Rodrigo César Lopes, excepcionalmente, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário-mínimo em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Rodrigo César Lopes, já qualificado nos autos, como incurso nos artigos 329, caput, e 330, ambos do Código Penal. E, por consequência, imponho ao réu Rodrigo César Lopes, as penas de dois meses e vinte e sete dias de detenção (concurso material de crimes), em regime inicialmente semiaberto, substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução, o qual poderá parcelar a prestação, caso necessário, além de onze trinta avos do salário-mínimo (pena de multa).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Rodrigo César Lopes no rol dos culpados. Sem verbas de sucumbência, por falta de previsão legal.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 29 de março de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA